

(၅. ၂၂)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๔๒/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๕๕/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { บริษัท ไตรยูเนี่ยน จำกัด ที่ ๑
นายบุญส่ง พิทักษ์รักษสันติ ที่ ๒

{ กระทรวงการคลัง ที่ ๑
ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ ๒

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๙๐/๒๕๔๘
หมายเลขแดงที่ ๖๓๗/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งกระทรวงการคลัง
ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ และที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑
และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงานจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วนนอกและอุบัติเหตุ



/๗ ๖๖...

๗ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๓๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เนื่องจากเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นสมควรยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานเมื่อพ้นระยะเวลาที่จะยื่นอุทธรณ์แล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายต่อการดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีเจตนาที่จะทำการก่อสร้างงานโครงการนี้ให้แล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยหลังจากรับมอบพื้นที่แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงมือทำการก่อสร้างเรื่อยมา ต่อมา ธนาคารที่สนับสนุนทางการเงินในโครงการปล่อยสินเชื่ออย่างกะทันหัน ซึ่งการรับเหมาก่อสร้างโครงการใหญ่ๆ ต้องได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเนื่องจากไม่มีใครมีเงินจำนวนมาก และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งที่จำต้องอาศัยวิธีดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงไม่น่าจะถือว่าเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้พยายามหาแหล่งเงินกู้นอกระบบและพยายามแก้ปัญหาโดยติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าจ้างขออนุมัติแก้ไขสัญญาโดยขอเพิ่มคู่สัญญาเพื่อที่จะเพิ่มผู้ที่มีความสามารถทั้งทางด้านการเงินและการก่อสร้างเพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันเวลา เนื่องจากยังมีระยะเวลาพอที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งการขอเพิ่มคู่สัญญาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ตามข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจนในที่สุด จังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทั้งๆ ที่ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญายังเหลืออีกมาก การที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาและดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด และเชื่อว่าจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้นั้น เป็นความเชื่อที่ปราศจากข้อเท็จจริงและเหตุผล เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ



/คำสั่ง...

ตามสัญญาได้ หากปล่อยไว้จนครบกำหนดเวลาตามสัญญาจะทำให้ทางราชการเสียประโยชน์และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อโต้แย้งให้ชี้แจงภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ถ้าพ้นกำหนดดังกล่าวจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชี้แจงภายในกำหนดเวลาแต่อย่างใด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๘/๒๕๔๕ ข้อ ๖

เมื่อบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการพิจารณากรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่าจะดำเนินการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน ขอให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงให้จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยส่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ณ ภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์เป็นผู้ทำงาน จึงเสนอเรื่องให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ เสนอเรื่องให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงาน (อทง.) ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ เห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เป็นผู้บริหารของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำสัญญากับทางราชการแล้วแต่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและเป็นการกระทำที่เกิดจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้บริหารของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย จึงเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน และระบุชื่อผู้ทำงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน พร้อมแจ้งเวียน



/ชื่อผู้ทำงาน...

ชื่อผู้ทำงานดังกล่าวให้ส่วนราชการอื่นทราบต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน และคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) และข้อ ๑๔๕ ฉ ซึ่งได้มีการแจ้งคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กาวพ) ๐๔๐๘.๔/๓๓๔๔๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งครั้งแรกตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กาวพ) ๐๔๐๘.๔/๓๓๔๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่ไม่มีผู้รับ จึงได้แจ้งครั้งที่สองตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กาวพ) ๐๔๐๘.๔/๑๒๙๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบด้วย ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบคำสั่งแล้วไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งแต่อย่างใด คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กาวพ.) โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงาน (อทง.) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แล้วมีมติเห็นควรยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานดังกล่าว และได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว

สำหรับข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ว่าเหตุที่งานล่าช้าเกิดจากธนาคารงดการให้สินเชื่อแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการขอเพิ่มค้ำสัญญาแล้ว แต่จังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยไม่มีข้อกำหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือธนาคารงดให้สินเชื่อ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเหตุภายนอกสัญญาจ้างซึ่งไม่อาจนำมาเป็นข้อยกเว้นที่จะไม่เข้าทำงานและไม่ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา



/ในสัญญาจ้าง...

ในสัญญาจ้างได้ และการขอเพิ่มคู่สัญญาไม่มีกำหนดไว้ในข้อตกลงตามสัญญาจ้าง จึงไม่มีเหตุที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องยินยอมให้มีการเพิ่มคู่สัญญา นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ แล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงานดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานและการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบทุกประการ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ และที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัดค้านคำให้การว่า คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานเป็นคำสั่งที่มาจากการพิจารณาบิดเบือนข้อเท็จจริงของจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าจ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความตั้งใจที่จะทำงานโครงการนี้ให้แล้วเสร็จตามสัญญา แต่มีปัญหาจากเหตุปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ ธนาคารผู้ให้การสนับสนุนเงินค่าก่อสร้างงดการให้สินเชื่อ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องหยุดทำการก่อสร้าง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจป้องกันได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้มีเจตนาจะละทิ้งงานที่กำลังก่อสร้างจึงไม่สมควรที่จะถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้พยายามเสนอวิธีแก้ปัญหาโดยการขอเพิ่มคู่สัญญา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การเพิ่มคู่สัญญาเป็นการแก้ไขสัญญาตามปกติที่คู่สัญญาพึงปฏิบัติและเป็นสิ่งที่ทางราชการได้ประโยชน์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่าไม่มีข้อสัญญาเปิดช่องให้เพิ่มคู่สัญญาจึงเป็นข้ออ้างที่คลาดเคลื่อนต่อข้อสัญญาจ้าง และคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมตินำมาใช้ตาม ว. ๑๙๗ ขณะที่ประเทศกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลดีกับทางราชการและผู้รับจ้างอย่างยิ่ง นอกจากนั้น การพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานไม่เป็นไปตามแนวทางในทางปกครองหรือเจตนารมณ์ของสัญญาทางปกครองที่การใช้ดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นธรรม ไม่ใช่พิจารณาตามข้อสัญญาเพียงอย่างเดียว แต่กรณีนี้ผู้ว่าจ้างไม่รวม



/แก้ปัญห...

แก้ปัญหาการก่อสร้างไม่ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างไร ผู้ว่าจ้างกลับมีพฤติกรรมแอบแฝงรีบแจ้งบอกเลิกสัญญา จนกระทั่งทุกวันนี้ยังหาผู้รับจ้างรายใหม่ไม่ได้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริตไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาตามฟ้องต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมโดยยืนยันตามคำให้การทุกประการ

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีนี้ย่อมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญากับจังหวัดร้อยเอ็ดตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ไม่สามารถทำงานก่อสร้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา จนเป็นเหตุให้จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์การลงโทษให้ผู้ทำงานได้ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าไม่ได้เจตนาที่จะละทิ้งงาน แต่เกิดจากการที่ธนาคารชะลอและงดการให้สินเชื่อทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขาดสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เสนอแนวทางแก้ไขโดยขอเพิ่มคู่สัญญาซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีกับผู้ว่าจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างใช้ดุลพินิจไม่สุจริตในการบอกเลิกสัญญานั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากธนาคารชะลอและงดการให้สินเชื่อเป็นปัญหาเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา ทั้งตามสัญญาจ้างหรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได้กำหนดให้เพิ่มคู่สัญญาได้ ดังนั้น เมื่อมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาได้ การที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกเลิกสัญญาจ้างจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างดังกล่าว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจรับฟังได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงอยู่ในหลักเกณฑ์การลงโทษให้ผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ดังนั้น คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อได้พิจารณาแล้วว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ให้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อได้รับคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ให้เป็นผู้ทำงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว มิได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าการที่จะถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานได้นั้นจะต้องปรากฏว่า เมื่อคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร แต่กรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้แสดงเจตนาแจ้งชัดเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางจังหวัดร้อยเอ็ดทราบแล้วว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดให้แล้วเสร็จแม้จะพ้นกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างไปแล้วก็ตาม โดยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับมอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ลงมือทำการก่อสร้างเรื่อยมาเร็วบ้างช้าบ้างขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่ธนาคารผู้สนับสนุนทางการเงินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทำการก่อสร้างไปได้ระยะหนึ่ง ธนาคารผู้สนับสนุนทางการเงินกลับงดการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอย่างกะทันหันโดยไม่มีเหตุผลซึ่งในการรับเหมาก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความจำเป็นที่จะต้อง



/ได้รับการ...

ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และปัญหาดังกล่าว
 ยากที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทันในระยะเวลาสั้นๆ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
 ก็มีได้หนึ่งนอนใจ โดยได้พยายามหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมทั้งได้ติดต่อกับผู้ว่าจ้าง
 เพื่อขอเพิ่มคู่สัญญา ซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้ตามข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนัก
 นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
 แต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เคยได้รับการตอบสนองจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลย
 จนในที่สุดจังหวัดร้อยเอ็ดได้บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ทั้งๆ ที่ระยะเวลา
 ในการก่อสร้างยังเหลืออีกมาก และการก่อสร้างยังดำเนินการอยู่ในขณะถูกบอกเลิกสัญญา
 เป็นเหตุให้การบอกเลิกสัญญาของจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ชอบด้วยวิธีทางปฏิบัติในทางปกครอง
 การที่จังหวัดร้อยเอ็ดบอกเลิกสัญญาจ้างครั้งนี้โดยยึดถือตามสัญญาจ้างเป็นการใช้สิทธิ
 ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น หากได้เป็นการใช้สิทธิตามความมุ่งหมายของสัญญา
 ทางปกครองและเจตนารมณ์ในการใช้กฎหมายปกครองแต่อย่างใดไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้
 ทำผิดสัญญาทางปกครองแต่กลับถูกบอกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรมโดยมิใช่เกิด
 จากความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งสองฝ่ายเดียว เพราะหากจังหวัดร้อยเอ็ดให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
 เพิ่มคู่สัญญาได้ จะทำให้เกิดลูกหนี้รายใหม่เข้าร่วมก่อสร้างและมีเงินเข้ามาลงทุนเพิ่มมาก
 ขึ้นด้วย การก่อสร้างก็สามารถดำเนินการไปได้อันจะก่อให้เกิดผลดีกับทุกฝ่าย ดังนั้น
 การบอกเลิกสัญญาของจังหวัดร้อยเอ็ดจึงไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งประเด็น
 เรื่องการบอกเลิกสัญญาชอบด้วยกฎหมายและเป็นการใช้สิทธิตรงตามเจตนารมณ์ของ
 การใช้กฎหมายปกครองหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้วินิจฉัย
 แต่อย่างใด ด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่สมควรเป็นผู้ถูกสั่งให้เป็น
 ผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒)
 และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่สมควรเป็นผู้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานแล้ว การพิจารณาอุทธรณ์
 ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ของคณะกรรมการกฤษฎีกาการพิจารณาผู้ทำงาน ในการประชุม
 ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน
 เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าว ไม่ได้วินิจฉัยถึงประเด็นที่ว่า การบอกเลิกสัญญาของ
 จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ขัดต่อวิธีทางปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองหรือไม่
 อย่างไร คณะอนุกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแต่เพียงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง
 เท่านั้น ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์ใดที่ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



/ได้ทำงาน...

ได้ทำงานก่อสร้างไป อีกทั้ง ไม่ได้ให้เหตุผลในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานเพียงพอก็จะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าใจได้อีกด้วย โดยเพียงแต่กล่าวอ้างลอยๆ เท่านั้น ดังนั้น คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ และที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เหตุที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานเมื่อล่วงเลยระยะเวลาที่จะอุทธรณ์แล้ว มิใช่เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ประสงค์ที่จะอุทธรณ์คำสั่งแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน ก็จะมีผลถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย โดยไม่ต้องพิจารณาเลยว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังที่ศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้หรือไม่ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อไป

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังไม่สมควรเป็นผู้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน อีกทั้ง ไม่ได้ให้เหตุผลในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานเพียงพอก็จะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าใจได้ เพียงแต่กล่าวอ้างลอยๆ นั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ เพราะภายหลังจากรับมอบพื้นที่แล้วผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เริ่มทำงานตามกำหนดเวลาในสัญญา ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงานหลายครั้ง อีกทั้งการก่อสร้างก็เป็นไปอย่างล่าช้า จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานถึง ๔ ครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานได้เพียงงวดที่ ๒ ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาจ้างประมาณ ๑ ปี และไม่สามารถส่งมอบงานงวดต่อไปได้ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาได้ หากปล่อยไว้จนครบกำหนดเวลาจะทำให้ราชการเสียประโยชน์และส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อโต้แย้งให้ชี้แจงภายใน ๗ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีหนังสือ



/บอกเลิก...

ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทำงานดังกล่าวให้ส่วนราชการอื่นทราบต่อไป ซึ่งรองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน และคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน โดยได้แจ้งคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๓๓๔๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งครั้งแรกตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๓๓๔๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่ไม่มีผู้รับ จึงได้แจ้งครั้งที่สองตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๑๒๙๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบด้วย ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบคำสั่งแล้ว แต่ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แล้วเห็นว่า การที่จังหวัดร้อยเอ็ดอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๖ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยข้อตกลงในสัญญาแล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้ามาโดยตลอดและการส่งมอบงานแต่ละงวดก็ล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นอย่างมาก ทั้งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานได้เพียง ๒ งวด จากงานที่ต้องทำทั้งหมด ๒๙ งวด อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารสัญญาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่อาจทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือได้ว่าเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีมติเห็นควรยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และรายงานไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเพื่อพิจารณาอุทธรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง



/การพิจารณา...

ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น เมื่อจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาได้ จึงดำเนินการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ ประกอบสัญญาจ้างข้อ ๖ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาของจังหวัดร้อยเอ็ดดังกล่าว จึงเป็นไปตามความมุ่งหมายของสัญญาทางปกครองและเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมายปกครองแล้ว อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟังไม่ขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สมควรเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยของอุทธรณ์ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เห็นชอบให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงาน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน เป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมาย กระบวนที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงานตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค (กพ) ๐๔๐๘.๔/๑๒๙๐ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ แล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง อุทธรณ์ของ

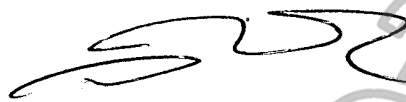


/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงานชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่อย่างใด

พิพากษายืน

นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

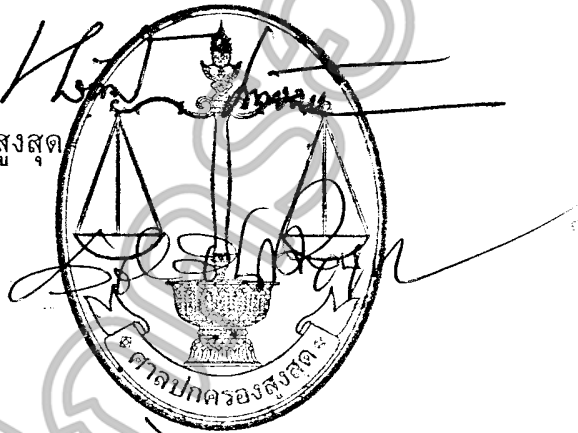


ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



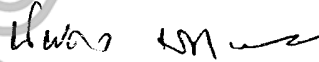
นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายวิษณุ วรรณญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายพนดล เสงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์



คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ และที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ และที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน ๑๓๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๒๙ งวด รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๑๐๐ วัน มีกำหนดให้เริ่มงานก่อสร้างในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เมื่อลงนามในสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เริ่มทำงานตามสัญญาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แต่อย่างใด จนล่วงเลยระยะเวลาในการทำงานเป็นเวลานาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ดจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕ และลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำงาน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เข้าทำงานก่อสร้าง แต่การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้ามาก จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ โดยเร็ว เนื่องจากตามกำหนดเวลาในสัญญาผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องส่งมอบงานแล้ว ๕ งวด ต่อมา จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานโดยเร็วเนื่องจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานได้เพียงงวดเดียว ซึ่งตามกำหนดเวลาในสัญญาจะต้องส่งมอบงานงวดที่ ๗ หลังจากนั้น จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แจ้งเตือนเร่งรัดเป็นครั้งที่ ๓ เพื่อให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ โดยเร็ว แต่การดำเนินการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานตามกำหนดงวดงานเป็นครั้งที่ ๔ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานได้เพียง ๒ งวด ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาจ้างประมาณ ๑ ปี และไม่สามารถส่งมอบงานงวดต่อไปได้ จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ



/ตามสัญญา...

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวงงานในสัญญา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดชี้แจงว่าสาเหตุที่ดำเนินการก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถาบันการเงินงดปล่อยสินเชื่อกะทันหันทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และได้ขอเพิ่มคู่สัญญาเพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยไว้จนครบกำหนดเวลาตามสัญญาจะทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ และจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อโต้แย้งให้ชี้แจงภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชี้แจงภายในกำหนดเวลา จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยอาศัยสิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๖ และดำเนินการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน โดยมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอให้ชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผลการส่งปรากฏว่าไม่มีผู้รับ จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติกรรมเป็นผู้ทำงาน จึงเสนอเรื่องให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าเป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ ขอให้อธิบดีกรมบัญชีกลางพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงาน ซึ่งต่อมาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์การลงโทษให้ผู้ทำงานได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) และข้อ ๑๔๕ ฉ จึงมีมติเสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบดังกล่าวเพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานและระบุชื่อผู้ทำงานไว้



/ในบัญชีรายชื่อ...

บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานจึงชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้งคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔๔ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง การพิจารณาออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ทำงานและการพิจารณามีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบทุกประการ คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ และที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยยกฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๒๙ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๑๐๐ วัน กำหนดให้เริ่มงานก่อสร้างในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เริ่มทำการก่อสร้างตามเวลาที่กำหนดและดำเนินการก่อสร้างล่าช้ามาก โดยส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาจ้างประมาณ ๑ ปี และไม่สามารถส่งมอบงานงวดต่อไปได้อีก จังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งเตือนหลายครั้งแต่



/ผู้ฟ้องคดี...

กว่ากำหนดตามสัญญาจ้างประมาณ ๑ ปี นั้น เป็นกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาจ้างที่จังหวัดร้อยเอ็ด จะพิจารณาบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามข้อ ๑๓๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบสัญญาจ้าง ข้อ ๖ นอกจากนั้น พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังเป็นการไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และสมควรเป็นผู้ทำงานอันจะทำให้ถูกดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ ซึ่งการดำเนินการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน จังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ข้อ ๑๔๕ ทวิ ดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน เนื่องจากสาเหตุที่การก่อสร้างล่าช้านั้นเกิดจากการที่ธนาคารผู้สนับสนุนทางการเงินงดปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อย่างกะทันหัน ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ว่าจ้างเพื่อขอเพิ่มคู่สัญญาซึ่งสามารถทำได้ตามข้อ ๑๓๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลย ซึ่งหากจังหวัดร้อยเอ็ดยอมให้เพิ่มคู่สัญญาได้ จะทำให้การก่อสร้างสามารถดำเนินการไปได้ การที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ มิใช่เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพียงฝ่ายเดียว การบอกเลิกสัญญาจ้างของจังหวัดร้อยเอ็ดจึงไม่เป็นธรรม และไม่ได้เป็นการใช้สิทธิตามความมุ่งหมายของสัญญาทางปกครองและเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมายปกครองนั้น เห็นว่าการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นปัญหาเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง ไม่มีผลผูกพันให้จังหวัดร้อยเอ็ดคู่สัญญาต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบโดยจะต้องยินยอมให้มีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้มีการเพิ่มคู่สัญญาแต่อย่างใด อีกทั้ง สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นสัญญาทางปกครองประเภทสัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเพื่อให้การดำเนินการบริการสาธารณะซึ่งก็คือการสาธารณสุขบรรลุผล การดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจะมีผลกระทบต่อประชาชนที่จะเข้าใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้โดยตรง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ



/ภายใน...

กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้เริ่มทำการก่อสร้างตามเวลาที่กำหนดและดำเนินการก่อสร้างล่าช้ามาก จังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือแจ้งเตือนหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามvorgangในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาจ้างประมาณ ๑ ปี และไม่สามารถส่งมอบงานงวดต่อไปได้อีก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดชี้แจงว่าสาเหตุที่ดำเนินการก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากสถาบันการเงินงดปล่อยสินเชื่อกะทันหันทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และได้ขอเพิ่มคู่สัญญาเพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญาได้ จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๗ ประกอบสัญญาจ้างข้อ ๖ จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีพฤติการณ์เป็นผู้ทำงาน จึงเสนอเรื่องไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณาดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานเมื่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือว่าเป็นผู้ทำงาน จึงได้เสนอเรื่องให้อธิบดีกรมบัญชีกลางดำเนินการเพื่อพิจารณาส่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมาคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาผู้ทำงานพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์การลงโทษให้ผู้ทำงานได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ (๒) จึงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้รักษาการตามระเบียบดังกล่าวเพื่อพิจารณาส่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่ได้เริ่มทำการก่อสร้างตามเวลาที่กำหนดในสัญญาและดำเนินการก่อสร้างล่าช้ามาก โดยไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามvorgangในสัญญา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งมอบงานได้เพียง ๒ งวด ซึ่งล่าช้า



/กว่ากำหนด...

การพิจารณาผู้ทำงานดังกล่าว และได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแล้ว ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นผู้ทำงาน เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ และที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับเป็นผู้ทำงาน

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ทำงาน และคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๔๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำงาน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยที่ ข้อ ๑๔๕ ทวิ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า เมื่อปรากฏกรณีใด กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้... (๒) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการหรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการ อนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น... ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทำรายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทำงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทำ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อ บุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทำงานโดยเร็ว เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ ๑๒ (๖) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคล ดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน โดยระบุชื่อผู้ทำงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทำงานให้ส่วนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๗ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยแบ่ง งบประมาณออกเป็น ๒๙ งวด กำหนดให้เริ่มงานก่อสร้างในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔



/กำหนดแล้ว...